



PUTUSAN
Nomor 2736 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON, bertempat tinggal di Jalan A. Hasyim, RT 28, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Taufik, SH & Rekan", beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) RT 21, Kavling 3, Lantai II, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **M. SAMOSIR**, bertempat tinggal di RT 12 (Depan Puskesmas Selincih/Samping JJ Laundry & Salon Agnes), Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. **SELAMET**, bertempat tinggal di Kebun Sayur, RT 26, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. **GIONO**, bertempat tinggal di Kebon Kolim, RT 02 Lrg. Griya Estetika 4 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
4. **PAIDI**, bertempat tinggal di RT 05, Nomor 74, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



5. SALIM, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru Lrg.
SMP 15, RT 21, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan
Paal Merah, Kota Jambi Provinsi Jambi;

Nomor 1, 2,3 dan 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Rommel Siregar, S.H. dan kawan., Para Advokat/Penasehat
Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Restorasi
Keadilan Indonesia (RKI)”, yang beralamat di Jalan TP.
Sriwijaya, RT 15, Perum Permata Citra 6, Blok D, Nomor 4,
Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. CAMAT JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO

JAMBI, berkedudukan di Jalan Tembesi-Jambi, Pijoan,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO

JAMBI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit
Cinto Kenang, Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Rengas
Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang
Hari, Provinsi Jambi;

4. M. RIDWAN DJ, bertempat tinggal dahulu di RT 3,

Kampung Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota
Jambi Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui lagi;

5. M. DJAAFAR ACHMAD, bertempat tinggal dahulu di RT

3, Kampung Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk,
Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui lagi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Sengeti atas objek sengketa;
- 3) Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah tanah SHM Nomor 02639/Tangkit Baru Tanggal 10 Agustus 2020 SU Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 354/Tangkit Baru/2020 Luas 6.578 m² atas nama Gogol, yang terletak di Jalan Syeikh Said II, RT 001, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Fatimah M ukuran ±142 m;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Siti Patimah dahulu Suryadi ukuran ±168 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan ukuran ±40 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Gogol SHM 00410/Tangkit Baru ukuran ±54 m;

Adalah sah milik ahli waris Gogol Sakiyo alias Gogol yaitu 1. Anton bin Gogol Sakiyo alias Gogol/Penggugat, 2. Elya binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 3. Ernita binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 4. Rukiyah binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 5. Maimunah binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 6. Indra bin Gogol Sakiyo alias Gogol, 7. Nugroho bin Gogol Sakiyo alias Gogol, 8. Marseli binti Gogol Sakiyo alias Gogol, dan 9. Abi Manyu bin Gogol Sakiyo alias Gogol;

- 4) Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan semua bukti-bukti surat milik masing-masing Para Tergugat yang menyangkut objek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



- 6) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan, membersihkan dan meninggalkan Objek Sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;
- 7) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti/membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus;
- 8) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti/membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus;
- 9) Menghukum masing-masing Tergugat membayar uang paksa Rp5.000.000,00/hari kepada Penggugat atas lalainya melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
- 11) Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kurang pihak;
2. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Snt., tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.123.000,00 (lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 104/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt.Kas/2023/PN Snt., *juncto* Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Snt., *juncto* Nomor 104/PDT/2023/PT JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan dan pertimbangannya tidak menerapkan hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum tidak dengan semestinya terutama hukum pembuktian sehingga berakibat putusan *Judex Facti* menjadi sesat, tidak adil dan merugikan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



telah membuat dan meluncurkan situs web <https://bhumi.atrbpn.go.id> maupun aplikasi Sentuh Tanahku, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan informasi terkait pertanahan, ini salah satu bentuk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun tujuan situs dan aplikasi tersebut adalah menyampaikan informasi/menentukan bidang tanah di lapangan, mengetahui data suatu bidang tanah, letak tanah, lokasi bidang tanah, plot bidang tanah dan sebagainya. Situs dan aplikasi tersebut bersifat terbuka, profesional, akuntabilitas, pasti dan jelas;

3. Bukti surat P-11 sampai dengan P-20, Hasil Print Out Pencarian Bidang Tanah Objek Sengketa Dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-11), Hasil Print Out Informasi Bidang Tanah Objek Sengketa dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-12), Hasil Print Out Pencarian Bidang Tanah SHM Nomor 1405/Eka Jaya atas nama Selamat R/Tergugat II dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-13), Hasil Print Out Informasi Bidang Tanah SHM Nomor 1405/Eka Jaya atas nama Selamat R/Tergugat II dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-14), Hasil Print Out batas administrasi Kabupaten Muaro Jambi dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-15), Hasil Print Out Batas Administrasi Kabupaten/Kota Jambi Dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-16), Hasil Print Out Batas Administrasi Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-17), Hasil Print Out Batas Administrasi Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-18), Hasil Print Out Batas Administrasi Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id> (Bukti P-19) dan Hasil Print Out Batas Administrasi Desa/Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Dari Situs Web <https://bhumi.atrbpn.go.id>. (Bukti P-20);
4. Bahwa dari Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-20, terbukti bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah SHM Nomor 2639/Tangkit Baru tanggal 10

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



Agustus 2020 atas nama Gogol Surat Ukur Nomor 354/Tangkit Baru/2020 tanggal 29-06-2020 luas 6.578 m² merupakan pecahan pemisahan/pemecahan dari SHM 00410/Tangkit Baru Luas 9.670 m² yang tanah SHM Nomor 02639/Tangkit Baru terletak di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sedangkan SHM Nomor 1405/Eka Jaya atas nama Selamat R tanggal 4 Agustus 2008 (Bukti T.1.2.3.5-4) dan bukti-bukti surat lainnya yaitu Bukti T.1.2.3.5-1 sampai dengan Bukti T.1.2.3.5-32 yang dijadikan dasar Para Tergugat menguasai objek sengketa terletak di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Bahkan antara objek sengketa dengan letak tanah SHM Nomor 1405/Eka Jaya atas nama Selamat R (Bukti T.1.2.3.5-4) tidak tumpang tindih (lihat daftar alat bukti dan daftar alat bukti tambahan Penggugat);

Dan, juga apabila dicari bidang tanah SHM Nomor 2639/Tangkit Baru maupun SHM Nomor 1405/Eka Jaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku dapat pula diketahui bahwa bidang tanah tersebut tidak tumpang tindih. Dengan demikian Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa dasar kepemilikan;

5. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari Andi Baharu Alam, S.E. selaku Kepala Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang pada waktu pemeriksaan setempat hadir atas undangan Majelis Hakim perkara *a quo*. Beliau menerangkan bahwa objek sengketa (sambil menunjuk objek sengketa) ini letaknya di RT 01, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebelum saya jadi Kepala Desa-pun saya tau objek sengketa terletak di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi karena saya sering kesini (objek sengketa), objek sengketa bukan wilayah Kota Jambi."Objek sengketa ini sepengetahuan saya milik Gogol, saya kenal sama Gogol tapi dengan bapak-bapak ini (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V) saya sama sekali tidak tau". (Adapun Tergugat IV tidak menghadiri persidangan, dan tidak pula mewakili

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



kepada seorang kuasa);

Keterangan Andi Baharu Alam, S.E. Kepala Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi bersesuaian dengan dengan keterangan saksi Sabil, Ali Syukri HS, Gunadi dan M. Saleh., dimana keterangan yang bersesuaian tersebut adalah objek sengketa terletak di RT 01, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

6. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya, terutama hukum pembuktian. Dengan demikian patut secara hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi 104/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 16 Agustus 2023. Dan mengadili sendiri dan memutus dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jambi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sengeti) yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan V dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa merupakan tanah yang sudah terdaftar semenjak tahun 1975 yang berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Kampung Baru Tangkit yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Agraria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi pada tanggal 31 Mei 1975 atas nama M. Ridwan.DJ (Turut Tergugat IV);

Bahwa dikabulkannya eksepsi Para Tergugat I, II, III dan V bukan dikarenakan alasan Kompetensi Relatif (Pasal 142 RBg) akan tetapi tentang gugat Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan objek sengketa tidak jelas apakah masuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dalil gugatan Penggugat ataupun masuk dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana eksepsi Tergugat I, II, III dan V tidak dapat dibenarkan, karena penentuan batas-batas wilayah administratif dan pemekaran suatu daerah merupakan kewenangan Pemerintahan (Eksekutif) bukan kewenangan Badan Peradilan (Yudikatif), dan dikarenakan terbukti objek sengketa merupakan tanah yang sudah terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Kapung Baru Tangkit, semenjak tanggal 31 Mei 1975 atas nama M. Ridwan.DJ (Turut Tergugat IV), maka eksepsi Tergugat I, II, III dan V tersebut tidak multitafsir dan membingungkan dengan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa pada tanggal 23 Agustus 1983 tanah objek sengketa oleh Gogol Sakiyo alias Gogol bin Sujono (orang tua Penggugat) dibeli dari M. Ridwan DJ (Turut Tergugat IV) dihadapan Zulkarnain. B, BA selaku PPAT Camat setempat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 272/JLK/1983 tanggal 23 Agustus 1983 dan selanjutnya objek sengketa dibalik nama menjadi atas nama Gogol Sakiyo (orang tua Penggugat) dan oleh orang tua Penggugat (Gogol Sakiyo) objek sengketa melalui Turut Tergugat II dipecah/pemisahan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00410/Tangkit Baru, Tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur tanggal 18 September 2019 Nomor 328/Tangkit Baru/2019 seluas 2.890 m² atas nama Gogol Sukiyo (orang tua Penggugat);
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02639/Tangkit Baru tanggal 10 Agustus 2020 Surat Ukur Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 354/Tangkit Baru/2020,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.578 m² atas nama Gogol Sukiyo (orang tua Penggugat) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dan setelah Gogol Sakiyo (orang tua Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2022 objek sengketa **sah** menjadi milik 9 (sembilan) orang anak-anak Gogol Sakiyo sebagai ahli waris masing-masing 1. Anton bin Gogol Sakiyo Penggugat), 2. Elya binti Gogol Sakiyo, 3. Ernita binti Gogol Sakiyo, 4. Rukiyah binti Gogol Sakiyo, 5. Maimunah binti Gogol Sakiyo, 6. Indra bin Gogol Sakiyo, 7. Nugroho bin Gogol Sakiyo, 8. Marseli binti Gogol Sakiyo dan 9. Abi Manyu bin Gogol Sakiyo, untuk itu terbukti objek sengketa merupakan hak milik para ahli waris Alm. Gogol Sakiyo;

Bahwa sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat masing-masing oleh Tergugat I berdasarkan bukti Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah semenjak tahun 1992, Tergugat II berdasarkan bukti Surat Keterangan Pembayaran Harga Tanah sejak tahun 2004, Tergugat III berdasarkan bukti Surat Keterangan Pembayaran Harga Tanah sejak tanggal 13 Agustus 1997 dan Tergugat V berdasarkan bukti Surat Keterangan Pembayaran Tanah sejak tanggal 5 November 1992, termasuk bagian objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti Para Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02639/Tangkit Baru tanggal 10 Agustus 2020 Surat Ukur tanggal 29 Juni 2020 Nomor 354/Tangkit Baru/2020, seluas 6.578 m² atas nama Gogol Sukiyo (orang tua Penggugat) yang berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Kampung Baru Tangkit yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Jambi semenjak tanggal 31 Mei 1975 atas nama M. Ridwan.DJ (Turut Tergugat IV), sehingga penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagai mana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANTON dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 Oktober 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Snt., tanggal 16 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTON** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PDT/2023/PT JMB tanggal 17 Oktober 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Snt., tanggal 16 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan V untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah, tanah SHM Nomor 02639/Tangkit Baru tanggal 10 Agustus 2020 SU Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 354/Tangkit Baru/2020 Luas 6.578 m² atas nama Gogol, yang terletak di Jalan Syekh Said II RT 001, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Fatimah M ukuran ± 142 m;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Siti Patimah dahulu Suryadi ukuran ± 168 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan ukuran ± 40 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Gogol SHM 00410/Tangkit Baru ukuran ± 54 m;

Adalah sah milik ahli waris Gogol Sakiyo alias Gogol yaitu 1. Anton bin Gogol Sakiyo alias Gogol/Penggugat, 2. Elya binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 3. Ernita binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 4. Rukiyah binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 5. Maimunah binti Gogol Sakiyo alias Gogol, 6. Indra bin Gogol Sakiyo alias Gogol, 7. Nugroho bin Gogol Sakiyo alias Gogol, 8. Marseli binti Gogol Sakiyo alias Gogol, dan 9. Abi Manyu bin Gogol Sakiyo alias Gogol;

3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan, membersihkan dan meninggalkan objek sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;
5. Menghukum masing-masing Tergugat membayar uang paksa Rp 5.000.000,00/hari kepada Penggugat atas lalainya melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2736 K/Pdt/2024